Amtliche Abkürzung:	DAAV
Ausfertigungsdatum:	11.05.2015
Gültig ab:	01.06.2015
Gültig bis:	31.12.2026
Dokumenttyp:	Verordnung
Quelle:	HESSEN
Fundstelle:	GVBl. 2015, 215
Gliederungs-Nr:	512-90

Verordnung zur Überprüfung von Dunstabzugsanlagen (Dunstabzugsanlagenverordnung - DAAV) Vom 11. Mai 2015

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 19.09.2019 bis 31.12.2026

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. September 2019 (GVBl. S. 237)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel	Gültig ab
Verordnung zur Überprüfung von Dunstabzugsanlagen (Dunstabzugsanlagenverordnung - DAAV) vom 11. Mai 2015	01.06.2015 bis 31.12.2026
Eingangsformel	01.06.2015 bis 31.12.2026
§ 1 - Überprüfungspflichtige Dunstabzugsanlagen und Überprüfungszeiträume	19.09.2019 bis 31.12.2026
§ 2 - Nachweis der Arbeiten und Feuerstättenbescheid	19.09.2019 bis 31.12.2026
§ 3 - Gebühren	19.09.2019 bis 31.12.2026
§ 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten	19.09.2019 bis 31.12.2026
Anlage 1	01.06.2015 bis 31.12.2026

Aufgrund des § 1 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes von 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), in Verbindung mit § 18 Nr. 1 der Delegationsverordnung vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. April 2015 (GVBl. S. 190), verordnet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung:

§ 1
Überprüfungspflichtige Dunstabzugsanlagen und Überprüfungszeiträume

(1) Dunstabzugsanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen einschließlich Abluftleitungen, mit denen Dünste beim Zubereiten von Lebensmitteln, insbesondere beim Kochen, Grillen, Frittieren, Braten oder Rösten abgesaugt, ins Freie abgeführt (Abluftbetrieb) oder in den Raum rückgeführt (Umluftbetrieb) werden.

(2) Gewerblich genutzte Dunstabzugsanlagen sind einmal jährlich auf Verschmutzungen, die die Brandsicherheit gefährden, durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von der Überprüfungspflicht sind gewerblich genutzte Dunstabzugsanlagen von Kaltküchen und Dunstabzugsanlagen, die in genehmigungsbedürftigen Anlagen nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) betrieben werden.

§ 2
Nachweis der Arbeiten und Feuerstättenbescheid

(1) Die Schornsteinfegerin oder der Schornsteinfeger, die oder der die Überprüfung nach § 1 Abs. 2 durchgeführt hat, füllt eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 1 wahrheitsgemäß und vollständig aus und übergibt diese der Eigentümerin oder dem Eigentümer.

(2) Der Nachweis der fristgerechten Durchführung der Überprüfungen nach § 1 Abs. 2 ist geführt, wenn die Bescheinigung nach Abs. 1 durch die Eigentümerin oder den Eigentümer fristgerecht und vollständig der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vorgelegt wurde.

(3) Bei Meldung von neu errichteten, geänderten oder wieder in Betrieb genommenen, gewerblich genutzten Dunstabzugsanlagen im Sinne dieser Verordnung auf Grundstücken und in Räumen, in denen weitere Anlagen der Eigentümerin oder des Eigentümers der Feuerstättenschau nach § 14 Abs. 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes unterliegen, ändert die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger den für die weiteren Anlagen ausgestellten Feuerstättenbescheid anhand der von der Eigentümerin oder dem Eigentümer übermittelten Unterlagen. Soweit die Errichtung, Änderung oder Wiederinbetriebnahme der Dunstabzugsanlage genehmigungsfrei nach § 63 der Hessischen Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198) ist, erfolgt die Änderung oder Erstellung des Feuerstättenbescheides abweichend von Satz 1 im Rahmen des Verfahrens zur Bescheinigung der sicheren Benutzbarkeit und ordnungsgemäßen Abführung der Abgase nach § 68 Abs. 6 der Hessischen Bauordnung.

§ 3
Gebühren

Für die Gebühren der Feuerstättenschau an gewerblich genutzten Dunstabzugsanlagen und die Erstellung des Feuerstättenbescheides für diese gilt Anlage 3 der Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 760), mit der Maßgabe, dass die Dunstabzugsanlage einer Feuerungsanlage, die Dunstabzugshaube einer Feuerstätte und die Abluft den Abgasen gleichzusetzen ist. Bei nicht klar abgegrenzten Dunstabzugshauben gilt jeder Teilbereich einer Dunstabzugsanlage über einer abgegrenzten Kocheinheit als eine Dunstabzugshaube.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2015 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Anlage 1

(zu § 2 Abs. 1)



Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes; Handwerkskammer, bei der der Betrieb in die Handwerksrolle eingetragen ist bzw. bei der die Anzeige nach § 8 EU/EWR-Handwerk-Verordnung erstattet wurde	Tag der Überprüfung:
	Objekt Nr. lt. Feuerstättenbescheid:
Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters	Ausfertigung für den: Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung an einer Dunstabzugsanlage nach § 1 Abs. 2 Dunstabzugsanlagenverordnung- DAAV

Angaben zur Dunstabzugsanlage

Dunstabzugsanlage mit:	Anzahl	☐ Dunstabzugsanlage(n) / ☐ Lüftungsdecke für:			Lage des Ventilators
Herd	Grill	Friteuse	Pizzaofen	Gyros / Kebab	☐ in der Dunsthaube
☐ Elektro	☐ Elektro	☐ Elektro	☐ Elektro	☐ Elektro	☐ in der Dunstleitung
☐ Gas	☐ Gas	☐ Gas	☐ Gas	☐ Gas	☐ im Dachgeschoss
☐ Öl / Festbren.	☐ Holzkohle				☐ an der Mündung

	Überprüftes Anlagenteil:	**Befund:** beschädigt		verschmutzt			**Mangel:**	
1	**Dunsthaube (n) / Lüftungsdecke**	nein	ja	nein	leicht	stark	ja	nein
1.1	Aerosolabscheider / Filter							
1.2	Oberflächen der Dunsthaube(n)/Lüftungsdecke							
1.3	Fettfangrinne							
1.4	Sicherheitsstrecke (Lüftungsanlage-Gasgerät) in Ordnung?				☐ ja		☐ nein	
2	**Dunstleitung (überwiegend horizontaler Leitungsabschnitt)**							
2.1	im Bereich der Küche							
2.2	im Bereich außerhalb der Küche							
3	**Dunstschacht (überw. vertik. Leitungsabschnitt)**							
4	**Ventilator**							

Folgende Anlagenteile konnten nicht eingesehen werden (inkl. Begründung):

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: ☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.

☐ Die Mängel stellen zurzeit keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Dunstabzugsanlage erforderlich.

Datum Unterschrift

Wurden Mängel festgestellt, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt wurden.